

MANDÁTNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 566 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Mandant:

Názov: Obec Červenica pri Sabinove
Sídlo: Červenica pri Sabinove 122, 052 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00326925
DIČ: 2020711418
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Spodník – starosta obce
Web: www.cervenica.eu

Mandatár:

Názov: Ing. Vladimír Anderko
Sídlo: Prostějovská 4843/42, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Vladimír Anderko
IČO: 54 468 671
DIČ: 1121118427
IČ DPH: - SK1121118427
Bankové spojenie: UNICREDIT BANK
IBAN: SK91 1111 0000 0018 2995 1005
E-mail: vlado.anderko@gmail.com
Tel.: 0908 406 784

Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku prieskumu trhu zákazky malého rozsahu podľa § 1 ods. 14 zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatár sa zaväzuje, že zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta výkon inžinierske činnosti - stavebného dozoru počas realizácie stavby/projektu s názvom: „**Červenica pri Sabinove, miestna komunikácia MK2**“ v tomto rozsahu:

- oboznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, s vyjadrením stavebného úradu – ohlasovacia povinnosť,
- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby a zabezpečenie zápisu o odovzdaní staveniska,
- kontrola postupu prác a dodržiavanie podmienok – v nadväznosti na projektovú dokumentáciu a platné technické normy a predpisy o vykonávaných prácach,
- odsúhlasovanie prípadných dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením investorovi,
- zabezpečovanie prípadných zmien vznesených investorom počas realizácie diela,
- kontrola čerpania investičných prostriedkov a bezodkladné informovanie investora o všetkých predpokladaných zmenách a závažných skutočnostiach,

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov, ich súladu s podmienkami zmlúv a ich predkladanie investorovi na likvidáciu,
- kontrola a fotodokumentácia tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- kontrolné dni vykonať za účasti zamestnanca mandanta, kontrolný deň zaznamenať v stavebnom denníku, do stavebného denníka uviesť všetky práce navyše, zároveň aj zakryté stavebné práce.
- spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor realizovaných prác a dodávok v súlade s projektom,
- kontrola, či zhotovitelia vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly, a pod.),
- kontrola stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami zmlúv,
- kontrola prevzatia a uskladnenia dodávok na stavenisku,
- v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
- kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutom termíne,
- zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
- spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania,
- koordinácia prác a dodávok medzi dodávateľmi, organizačné zabezpečenie povinností investora pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní a účasť na týchto skúškach,
- kontrola dokladov o výrobkoch a materiáloch použitých na stavbe,
- kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
- odovzdávanie stavby objednávateľovi.

3.2 Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti dojednané v tejto zmluve riadne a včas plniť a za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej výške a v dohodnutých termínoch platby.

Článok IV. ČAS A MIESTO PLNENIA

- 4.1 Miestom plnenia: Obec Červenica pri Sabinove
- 4.2 Predpokladaný čas plnenia tejto zmluvy je počas realizácie stavebných prác v súlade s harmonogramom výstavby a Zmluvou o dielo so zhotoviteľom stavby: „Červenica pri Sabinove, miestna komunikácia MK2“.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena za činnosti je v rozsahu vymedzenom v článku III. tejto zmluvy. Zmluvná cena predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky.

5.2 Cena za vykonanie činností podľa čl. III tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne:

2 000,00 EUR / neplatca DPH

5.3 K úprave ceny môže dôjsť len z dôvodu zmeny rozsahu činnosti mandátára a na základe dodatku k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.

- 5.4 Mandant zaplatí mandátárovi odplatu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy na základe faktúr mandátára, ktoré bude vystavovať podľa objemu realizovaných stavebných prác zhotoviteľom v príslušnom období.
- 5.5 Faktúra musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- 5.6 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia (odovzdania) mandantovi.
- 5.7 Mandatár je povinný vykonať činnosti podľa čl. III riadne a v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy.
- 5.8 Mandatár je povinný zaplatiť úroky z omeškania za oneskorenie termínu na vykonanie činnosti tejto zmluvy vo výške 0,05% z ceny za vykonanie činností podľa čl. III ods. 2 za každý deň omeškania.
- 5.9 Mandant je povinný zaplatiť úroky z omeškania za oneskorenie platby za faktúry podľa výške 0,05% z dlžnej čiastky za vykonanie činnosti za každý deň omeškania.
- 5.10 Zmluvné sankcie uvedené v čl. V. ods. 5.8 a 5.9 sa neuplatnia, ak jedna zo zmluvných strán je v omeškaní s plnením zmluvy z dôvodu neposkytnutia súčinnosti pri plnení zmluvy druhou stranou.
- 5.11 Mandant neposkytuje mandátárovi na predmet zmluvy žiadne preddavky ani zálohy.

Článok VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Mandatár je povinný postupovať pri vykonávaní dohodnutých činností podľa čl. III s odbornou starostlivosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je povinný postupovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami a podľa zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 6.2 Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri vykonávaní činnosti podľa čl. III a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
- 6.3 Mandatár bude informovať mandanta o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s výkonom jeho činnosti odosielaním kópii dôležitej obchodnej a inej korešpondencie.
- 6.4 Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta a tretích osôb na vykonanie činností podľa čl. III, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 6.5 Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi nedodržaním podmienok tejto zmluvy a je povinný ju nahradiť.

Článok VII. UKONČENIE ZMLUVY

- 7.1 Obidve strany môžu ukončiť zmluvu písomnou dohodou alebo odstúpením od zmluvy.
- 7.2 Obe zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného alebo opakovaného porušenia povinností uložených v tejto zmluve druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
- 7.3 Od účinnosti odstúpenia od zmluvy alebo dohody o ukončení zmluvy je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa odstúpenie vzťahuje. Mandatár je povinný upozorniť mandanta na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej s výkonom činnosti podľa čl. III.

Článok VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Mandant a mandatár sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

- 8.2 V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandatárovi najneskôr do 3 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami.
- 8.3 Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, veci alebo iný prospech, všetko čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činností podľa čl. III tejto zmluvy od tretej strany.
- 8.4 Mandant na základe vyžiadania udelí mandatárovi písomnú plnú moc na konanie v mene mandanta pri zabezpečovaní činností v rozsahu čl. III tejto zmluvy.

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 V ostatných touto zmluvou neupravených vzťahoch sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.2 Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia tejto zmluvy podliehajú písomnému súhlasu zmluvných strán a môžu sa uskutočniť len formou písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden pre mandatára a dve pre mandanta.
- 9.4 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
- 9.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa platnej legislatívy.

V Červenci pri Sabinove,

dňa: 26.05.2025

Za mandanta:

V Prešove

dňa: 26.05.2025

Za mandatára:

.....
Ing. Pavol Spodník – starosta obce

.....
konateľ